Davante

8

ITINERARIO PERSONAL PARA LA EMPLEABILIDAD I

La jornada laboral

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. La jornada de trabajo. Horarios y turnos 5

/ 3. Horas extraordinarias y complementarias 6

3.1. Las horas extraordinarias 6

3.2. Las horas complementarias 6

/ 4. Caso práctico 1: "Determinar la legalidad de la jornada laboral de Antonio" 7

/ 5. Vacaciones y festivos 7

5.1. El calendario laboral 8

5.2. Las vacaciones 8

/ 6. Permisos retribuidos 8

6.1. Causas de los permisos 8

6.2. La Ley de Familias 9

/ 7. Caso práctico 2: ¿A Juana le compensa trabajar en Navidades? 10

/ 8. El plan de igualdad 11

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-89-0
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

ÍNDICE

/ 9. Nuevos entornos laborales 12

9.1. El teletrabajo 12

9.2. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes 12

/ 10. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 13

/ 11. Bibliografía 14

OBJETIVOS

Conocer los conceptos de jornada y horario laboral.

Comprender las características de la jornada laboral en España.

Saber las características de las horas extraordinarias.

Familiarizarse con las vacaciones y los permisos retribuidos.

Conocer el plan de igualdad en una empresa.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En esta unidad se analizará el concepto de **jornada laboral**, sus características y la diferencia con el horario laboral.

Se describirán los diferentes tipos de **jornadas** y de **horarios** laborales contemplados en la legislación española.

También se estudiarán las peculiaridades de las **horas extraordinarias** y de las **horas complementarias**.

Además, se describirán los diferentes descansos laborales contemplados en la legislación laboral española, se explicará qué es un calendario laboral y cómo determinar adecuadamente las **vacaciones** y los **días festivos** para los trabajadores en España.

También se definirá el concepto de **permiso retribuido** y se determinarán las causas que permiten al trabajador solicitarlo y los días asociados a cada causa. Además, se esbozarán los fundamentos de la Ley de Familias.

Por último, se describe el **plan de igualdad** en el trabajo establecido por los diferentes Gobiernos en España. Se describen los objetivos del plan, los agentes involucrados, sus características más importantes y las fases para la elaboración de un plan de igualdad.

A continuación, se presenta un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma aplicada a la teoría de este tema.



Fig.1. En España, la jornada laboral es de 40 horas semanales.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Identificar el tipo de horario laboral de tres trabajadores de Excelentia SL."

https://on.soundcloud.com/Xq4zhaTHxihmAym18

/ 2. La jornada de trabajo. Horarios y turnos

La **jornada laboral** comprende el número total de horas efectivas desde el comienzo hasta el final del horario de trabajo del empleado. Puede ser continuada, cuando el tiempo de trabajo no se interrumpe, o partida, cuando se divide en dos partes.

En España, la jornada laboral es de **40 horas semanales** de trabajo efectivo en promedio anual, aunque esta duración puede cambiar en función de los convenios colectivos de cada sector. La **distribución** de la jornada laboral puede ser:

- **Distribución regular**:
  - » 9 horas máximas de trabajo diario para adultos y 8 para menores.
  - » Descanso mínimo entre jornadas de 12 horas en horario normal y 7 en horario de turnos.
  - » Descanso mínimo obligatorio en la jornada, en jornadas continuadas de más de 6 horas, de 15 minutos en adultos, y para menores, de 30 minutos.
  - » Descanso mínimo semanal de 1,5 días continuados que se puede acumular por periodos bisemanales, en adultos. Para los menores será de 2 días y no se puede acumular.
- **Distribución irregular**:
  - » Las empresas pueden distribuir el 10% de las horas anuales en forma de jornada irregular, para incrementar la jornada en temporadas puntuales donde se acumule una mayor cantidad de trabajo.
  - » La distribución irregular puede superar el máximo de 9 horas de trabajo diarias, aunque debe respetar los descansos mínimos.
  - » Se establece un tiempo de preaviso mínimo de 5 días.
  - » La compensación de horas se realizará según convenio o pacto. En su defecto, deberán ser compensadas en un plazo máximo de 12 meses.

¡! Sabías que...

La actual jornada laboral de 8 horas en España se estableció de forma legal en el año 1919, aunque el rey Felipe II, ya en 1953, estableció un edicto real según el cual ya se establecía una jornada de trabajo de ocho horas diarias.



Audio 1. "Horario de trabajo normal, nocturno y a turnos"

https://on.soundcloud.com/Ek1a1VyDJj4oLXbg6

/ 3. Horas extraordinarias y complementarias

3.1. Las horas extraordinarias

Son las horas que se realizan por encima de la jornada habitual de trabajo. Se hacen de forma voluntaria, aunque, en ocasiones de fuerza mayor o cuando se pacte por convenio, deberán realizarse de forma obligatoria.

El trabajador puede recibir el **pago** de las horas extraordinarias trabajadas de dos formas diferentes:

- Recibiendo una **retribución monetaria** por una cantidad igual o superior a la percibida por las horas ordinarias de trabajo.
- Recibiendo una **compensación en forma de tiempo** de descanso retribuido.

No obstante, hay que tener en cuenta que las horas extraordinarias cuentan con unas **limitaciones** en cuanto al tipo de trabajador que puede hacerlas y al número de horas máximas que se pueden efectuar.

No todos los trabajadores pueden realizar horas extraordinarias. Los trabajadores que **no pueden hacer horas extraordinarias** son:

- Los menores de edad.
- Los trabajadores con horario nocturno.
- Los trabajadores a tiempo parcial.
- Los trabajadores en ERTE.
- Los trabajadores que tienen un contrato formativo.

Por otro lado, el **número máximo** de horas extraordinarias que un trabajador puede hacer anualmente es de **80 horas**, siempre y cuando su jornada laboral sea a tiempo completo. Esta cantidad no comprende ni las horas extraordinarias realizadas por fuerza mayor ni las que han sido compensadas con descanso.

3.2. Las horas complementarias

Las **horas complementarias** son aquellas que un trabajador a tiempo parcial realiza por encima de la jornada pactada en su contrato de trabajo.

Existen algunos **requisitos** para que un trabajador pueda hacer horas complementarias:

- La jornada laboral debe ser, **al menos, de 10 horas** semanales.
- Debe existir un **pacto escrito** entre el trabajador y el empresario en el que se especifique que el trabajador podrá realizar horas complementarias.
- Se debe **avisar** al trabajador con **un mínimo de 3 días** de antelación de la realización de las horas complementarias.



Fig.2. Las horas extraordinarias están limitadas anualmente.

A continuación podrás ver un recurso sobre el punto anterior:

Audio2. "La reducción de la jornada laboral"
https://on.soundcloud.com/HLsNWXB5VsGqxRCn7

/ 4. Caso práctico 1: "Determinar la legalidad de la jornada laboral de Antonio"

Planteamiento: Antonio tiene 25 años y lleva 2 meses trabajando como transportista para Transportes Subero SL. La actividad que realiza es la de realizar transportes de prensa en papel en la región del noroeste de España.

Daniel Subero, el gerente de la empresa, ha fijado el horario de Antonio de la siguiente manera: Antonio trabaja de martes a viernes en horario nocturno, en concreto su horario es de 22.00 a 6.00. Se encarga de recoger los paquetes en el centro de distribución, cargarlos en la furgoneta, preparar la documentación de la carga, llevarla al lugar de destino, distribuirla y entregar los albaranes. Cada noche descansa 30 minutos, normalmente, a mitad de camino.

Nudo: ¿Daniel ha fijado correctamente la jornada de trabajo de Antonio?

Desenlace: En primer lugar, repasaremos las condiciones de descanso mínimo para un trabajo de jornada completa de una persona adulta:

- 9 horas máximas de trabajo diario para adultos: Antonio trabaja 8 horas diarias.
- Descanso mínimo entre jornadas de 12 horas: Descansa 16 horas entre jornadas.
- Descanso mínimo en la jornada obligatorio en jornadas continuadas de más de 6 horas, de 15 minutos en adultos: Él descansa media hora cada noche.
- Descanso mínimo semanal de 1,5 días continuados: Antonio descansa 3,5 días continuados.



Fig.3. La jornada de trabajo debe cumplir unos requisitos.

- En el caso particular de los trabajos en horario nocturno: Antonio es un hombre mayor de edad y su jornada no excede de 8 horas de media en 15 días.

Por tanto, Daniel ha fijado correctamente el horario de Antonio.

/ 5. Vacaciones y festivos

La jornada laboral de un trabajador se interrumpe, a lo largo del año, por los descansos semanales y entre jornadas, los permisos retribuidos, las vacaciones y los días festivos. Los días de trabajo, las vacaciones y los días festivos forman el calendario laboral de un trabajador.

5.1. El calendario laboral

El empresario define cada año el **calendario laboral** de cada trabajador, en el que se incluye el horario de trabajo y la distribución de los días laborables y de los días festivos. Los días festivos son remunerados y no se pueden recuperar.

El calendario laboral debe exponerse en un **lugar en el que sea visible** en el centro de trabajo, para que todos los trabajadores puedan consultarlos.

En España, se recogen **14 días festivos** anualmente y siempre se declaran festivos nacionales las siguientes fechas: 1 de enero, 1 de mayo, 12 de octubre y 25 de diciembre. En ocasiones, el Gobierno puede cambiar a los lunes las fiestas nacionales que sean entre semana o en domingo.

La ley estipula que los días festivos se retribuirán con un **75% añadido al salario** de un día ordinario o con un descanso de un **75%** añadido sobre el **descanso** de una jornada ordinaria.

5.2. Las vacaciones

Todos los trabajadores tienen derecho a un periodo de vacaciones anuales con una duración de, al menos, **30 días naturales**. Esta cifra se calculará proporcionalmente al número de días trabajados en un año determinado.

En ningún caso, pueden afectar a la duración de las vacaciones, los siguientes hechos: el derecho a huelga, una incapacidad laboral, un permiso de nacimiento o adopción o una sanción interpuesta al trabajador.

El periodo de disfrute de las vacaciones debe realizarse dentro del año natural y se fijará entre el empresario y el trabajador. El empresario debe notificarle al trabajador, con una **antelación mínima de dos meses**, la fecha de sus vacaciones.



Fig.4. Todos los trabajadores tienen derecho a un periodo de vacaciones.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace de la Organización Internacional del Trabajo, puedes encontrar las estadísticas sobre el tiempo de trabajo: https://ilostat.ilo.org/es/topics/working-time/

/ 6. Permisos retribuidos

Un **permiso retribuido** es aquella interrupción de la actividad laboral en la que el trabajador mantiene su condición como tal y percibe su retribución ordinaria.

6.1. Causas de los permisos

El **artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores** establece las causas por las que un trabajador puede solicitar un permiso retribuido y la duración de este. Las **causas** y la **duración** de los permisos retribuidos pueden ser:

- **Matrimonio** o registro de pareja de hecho: 15 días naturales
- **Traslado de domicilio** habitual: 1 día.

- **Funciones sindicales**: El número de horas semanales de dedicación se determinará en función del número de trabajadores de la empresa.
- **Deber inexcusable** de carácter público y personal (por ejemplo, formar parte de una mesa electoral o asistir a un juicio): Se determinará, en función del caso, el tiempo necesario para desarrollar el deber.
- **Preparación al parto** y exámenes prenatales: El tiempo necesario.
- **Cuidado del lactante**: 1 hora diaria o reducir la jornada laboral media hora al principio y al final de esta.
- **Desplazamiento temporal**: Se estipulan 4 días por cada 3 meses de desplazamiento.
- **Fallecimiento, accidente o enfermedad grave:** se establece para el cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta segundo grado de consanguinidad un total de 2 días por fallecimiento y 5 días por hospitalización o intervención quirúrgica. Se ampliará el permiso en 2 días cuando se necesite hacer un desplazamiento.
- **Extinción del contrato** por causas objetivas: En el periodo de preaviso, el trabajador tendrá derecho a ausentarse hasta 6 horas semanales para buscar un nuevo trabajo.

Para poder disfrutar de este tipo de permisos, el trabajador debe dar un **preaviso** a la empresa y **justificar** las causas pertinentes.

La **retribución** durante estos permisos incluye el salario y los complementos salariales.

6.2. La Ley de Familias

Está planteada con el objetivo de **proteger** económica, jurídica y socialmente a la institución familiar. Los **pilares** de la ley son:

- **Protección jurídica** de las familias: Se regulan y reconocen nuevas situaciones familiares no reconocidas hasta ahora y que no se basan en el matrimonio.
- **Protección económica**: Adaptación del Sistema de Seguridad Social a las nuevas formas de diversidad familiar, de tal modo que ningún tipo de relación familiar quede desprotegida desde un punto de vista económico.
- **Protección social**: Se contemplan algunas medidas de apoyo social genéricas en términos de cultura y ocio, uso de las TIC, educación o salud mental.



Fig.5. Permisos retribuidos.

¡! Sabías que...

Los países con las jornadas laborales más cortas en Europa son Países Bajos, con 30,9 horas de trabajo a la semana, Noruega, con 33,3 horas, y Dinamarca, con 34,2 horas.

/ 7. Caso práctico 2: ¿A Juana le compensa trabajar en Navidades?

Planteamiento: Juana Latorre trabaja como responsable del servicio de *telemarketing* de una entidad financiera de gran tamaño.

Tiene derecho a 30 días naturales de vacaciones al año. Normalmente, disfruta de sus vacaciones 25 días en el mes de agosto y 5 días en Navidad. Sin embargo, este año está pensando en disfrutar todas las vacaciones en verano y trabajar el 25 de diciembre y el 1 de enero. Le apetece darle una sorpresa a su marido y ha visto una casa rural en Lugo que la tiene enamorada. Las dos noches cuestan 100 € y Juana piensa que con el sueldo extra que le pagarán por trabajar los dos días festivos, podrá pagarla.

Juana cobra 80 € por cada día de trabajo.

Nudo: ¿A Juana le compensa trabajar en Navidades?

Desenlace: La legislación estipula que los días festivos se retribuirán con un 75% añadido al salario de un día ordinario o con un descanso de un 75% añadido sobre el descanso de una jornada ordinaria.

En este caso, a Juana le compensaría trabajar los dos días festivos si con la retribución extra que recibiría por el complemento de festividad tuviera suficiente para pagar la casa rural que le encanta, es decir, 100 €.

Como Juana gana, en una jornada ordinaria de trabajo, 80 €, en este caso, por cada día festivo de trabajo recibiría un 75% más, es decir:

0,75% * 80 € = 60 € adicionales

Como trabajaría dos festivos, en total recibiría una cantidad extra de:

60 € x 2 días = 120 €

Como la casa rural cuesta 100 €, a Juana le compensaría trabajar estas Navidades para poder disfrutar de la casa rural.



Fig.6. Los días de vacaciones trabajados pueden retribuirse en salario o con días de descanso.

/ 8. El plan de igualdad

El **plan de igualdad** de una empresa es un conjunto de medidas orientadas a elaborar el **diagnóstico** de una empresa en materia de igualdad laboral y su **objetivo** es alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres y evitar discriminaciones por razón de sexo. Las empresas con **más de 250 trabajadores** deben contar con un plan de igualdad.

Los **agentes** implicados en la elaboración de un plan de igualdad son:

- La cúpula directiva de la empresa.
- El departamento de RR. HH.
- El comité permanente de igualdad.
- La plantilla en general.
- La representación legal de los trabajadores.
- Personal experto.
- El departamento de comunicación.
- Organismos de igualdad.

Las **características** de un plan de igualdad son:

- **Colectividad**: Afecta positivamente a todos los trabajadores de la empresa.
- **Transversalidad**: Comprende todas las áreas de la empresa a nivel horizontal.
- **Temporalidad**: No es indefinido.
- **Dinamismo**: Es secuencial y admite cambios.
- **Flexibilidad**: Se elabora según las necesidades y posibilidades de cada empresa.

Las **fases** para elaborar un plan de igualdad son:

- **Fase 1. Compromiso de la organización**: Se toma la decisión de elaborar el plan.
- **Fase 2. Creación de un equipo de trabajo o comité de igualdad**.
- **Fase 3. Diagnóstico**: Se planifica, recoge y analiza la información para elaborar un diagnóstico del estado de la igualdad real en la empresa.
- **Fase 4. Redacción y planificación**: Se definen los objetivos, acciones, planificación, recursos, etc. Se redacta en un documento el plan de igualdad.



Fig.7. La dirección debe involucrarse en el plan de igualdad.

- **Fase 5. Implementación**: Se ejecutan las acciones previstas.
- **Fase 6. Evaluación y seguimiento**: Se evalúa el logro de los objetivos definidos en el plan de igualdad.

Vídeo 1. "Medidas transversales para un plan de igualdad en la empresa"
https://vimeo.com/958253128/56b8099eb9?

/ 9. Nuevos entornos laborales

En los últimos años han surgido fórmulas de organización del trabajo más **flexibles** que las tradicionales que se han adaptado a los cambios económicos y sociales actuales. El teletrabajo y los autónomos económicamente dependientes son algunos ejemplos.

9.1. El teletrabajo

Se trata de un trabajo que se realiza **a distancia** y, por tanto, no exige la presencia física del trabajador en el centro de trabajo. Su herramienta principal está formada por **tecnologías** de la información y la comunicación.

En España, el teletrabajo se regula por la **Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia**.

Las **características** del teletrabajo son:

- Al menos el 30% de la jornada laboral, tomando un periodo de referencia de 3 meses, debe realizarse desde el domicilio o aquel lugar elegido por el trabajador.
- En el caso de los contratos formativos, debe existir, como mínimo, un 50% de presencialidad en el centro de trabajo.
- Esta modalidad de trabajo es voluntaria para el trabajador y el empleador y debe ser formalizado el acuerdo por escrito. Puede anularse en cualquier momento.

9.2. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes

Los TRADE son autónomos que trabajan principalmente para una **única empresa** y, por lo tanto, dependen económicamente de ella.

Entre la empresa y el autónomo se firma un **contrato** donde se describen las condiciones de la actividad profesional, la retribución, los descansos, los festivos y las vacaciones, así como el plazo de preaviso e indemnización por fin de contrato.

Los **requisitos** para ser autónomo dependiente son: que los ingresos derivados de la empresa principal representen el 75% de la facturación total; no tener contratados trabajadores, salvo por sustitución del TRADE por bajas; no subcontratar la actividad; no realizar la actividad con otros socios; no realizar la actividad con otros trabajadores de la empresa; no ser titular de establecimientos abiertos al público; asumir el riesgo de la actividad, y disponer de medios propios para el desarrollo de la misma.



Fig.8. El teletrabajo ha cambiado la forma de organizar el trabajo en muchas empresas.

/ 10. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema se ha estudiado el concepto de **jornada laboral** y el de **horario laboral**, su clasificación y la distribución de los descansos laborales. En particular, se han analizado las **vacaciones** anuales, los días **festivos** y los **permisos retribuidos**. También se ha aprendido a diferenciar las **horas extraordinarias** y las **horas complementarias**. Por último, se han explicado los fundamentos de la nueva **Ley de Familias** y se han enseñado las características y la metodología de elaboración de un **plan de igualdad** en la empresa.

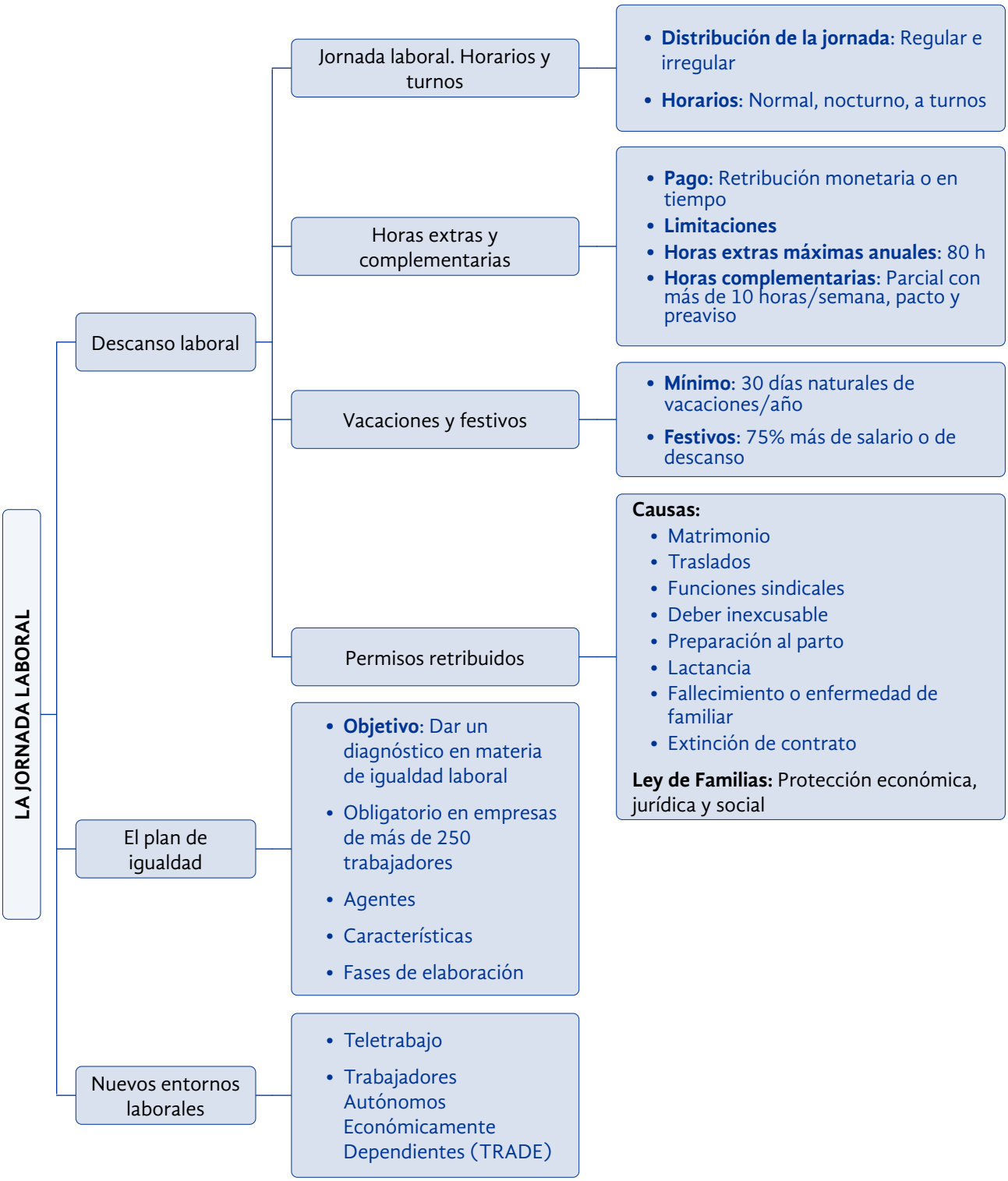


Fig.9. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Esta unidad comenzaba con un caso práctico en el que se solicitaba identificar el tipo de horario laboral de 3 trabajadores de Excelentia SL.

Los horarios más adecuados serían:

- **Puesto 1**: **Limpiador/a. Perfil: Sin estudios**.

  Como cubre una sustitución de un trabajador, el horario sería el mismo de ese trabajador, es decir, de 5 a 13 h. Parte de su horario sería nocturno, en particular una hora al día (de 5 a 6), aunque no es considerado trabajador nocturno, porque hace menos de 3 horas de noches.

- **Puesto 2: Operario/a de fábrica. Perfil: Formación Profesional en Mecánica**.

  Como el proceso productivo no se detiene, el horario más adecuado sería un horario a turnos. De esa manera, todos los trabajadores rotarían secuencialmente y se podrían cubrir todas las horas del día completo.

- **Puesto 3: Responsable de innovación. Perfil: Ingeniera/o industrial**.

  El horario asociado a este puesto puede ser un horario normal, ya que, en horario nocturno, el proceso de diseño no está operativo, solo lo están los procesos operativos.

La distribución de las jornadas laborales de los 3 trabajadores puede ser irregular, con el objeto de concentrar más horas de trabajo en los meses de septiembre y octubre.

/ 11. Bibliografía

Congreso de los Diputados. Boletín Oficial de las Cortes Generales (2024). Proyecto de Ley de Familias. Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L15/CONG/BOCG/A/BOCG-15-A-11-1.PDF (acceso el 1 de mayo de 2024).

García, B. J., Tena, D., de Fez, M. C., García, M. D. y Hernández, M. V. (2023). *Formación y orientación laboral*. Editorial TuLibrodeFP SLU.

González, J. C. y Pérez, R. (2023). *Formación y orientación laboral*. Editorial Paraninfo.

Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2023). *Manual para elaborar un Plan de Igualdad en la empresa*. Disponible en: https://www.upm.es/gsfs/SFS05116 (acceso el 28 de abril de 2024).

Ley 10/ /2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2021/07/09/10 (acceso el 6 de abril de 2024).

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (2024). Estatuto de los Trabajadores. Disponible en: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DT-2024-139 (acceso el 1 de mayo de 2024).

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (2022). Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2022/07/12/15/con (acceso el 1 de mayo de 2024).

Ríos, Kimberlein (2024). *¿Las horas complementarias, qué son?* Disponible en: https://payfit.com/es/contenido-practico/horas-complementarias/# (acceso el 1 de mayo de 2024).